

무담보채권 시효소송 제기 부적정

- 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1항 제1호 및 제2호에 따르면
인수채권 원금잔액이 500만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고
보증인이 없는 경우 등 채권회수 실익이 없다고 인정될 때에는 시효
중단조치를 하지 않도록 되어 있음
- 그런데 채무자 ○○○ 채권(서민금융진흥원 2021-0000)의 경우 채권 원금
잔액이 4.5백만 원으로 소 제기 당시 채무자 나이가 67세였고, 보증인
및 발견재산이 없는데도 소송을 제기하는 등
 - 회수실익 없는 무담보채권에 대한 불필요한 소제기 사례 5건이
확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의** 조치